PERJANJIAN PERKHIDMATAN FREELANCE

PERJANJIAN PERKHIDMATAN FREELANCE ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 7 Oktober 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **DIGITAL WARNA KREATIF SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1521), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 5, Wisma Contoh, No. 27, Jalan Contoh 1/4, 50490 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Pelanggan**");

DAN

(2) **AHMAD FARIS BIN SAMPLE**, seorang individu yang beralamat di No. 31, Jalan Contoh 5, Taman Contoh, 53100 Kuala Lumpur, yang menjalankan perniagaan sebagai pereka grafik dan pembangun laman web bebas (selepas ini disebut "**Freelancer**").

BAHAWASANYA

(A) Pelanggan ialah sebuah agensi digital yang menyediakan perkhidmatan reka bentuk jenama, laman web dan kempen media sosial kepada pelanggan korporat di Malaysia.

(B) Freelancer ialah seorang pereka dan pembangun bebas yang mempunyai koleksi templat, komponen kod dan aset reka bentuk sendiri yang dibangunkan sebelum Tarikh Berkuat Kuasa, dan Pelanggan ingin melantik Freelancer untuk menyediakan perkhidmatan bagi projek-projek Pelanggan.

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Perkhidmatan**" bermaksud perkhidmatan reka bentuk grafik, reka bentuk antara muka pengguna dan pembangunan laman web yang diperihalkan dalam setiap Pesanan Kerja.

"**Pesanan Kerja**" bermaksud dokumen bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang menyatakan skop, Hasil Kerja, jadual dan yuran bagi sesuatu projek.

"**Hasil Kerja**" bermaksud semua reka bentuk, lakaran, fail sumber, kod, dokumen dan bahan lain yang disediakan oleh Freelancer di bawah sesuatu Pesanan Kerja.

"**Bahan Sedia Ada**" bermaksud semua karya, templat, perpustakaan kod, alat, fon, ikon dan aset reka bentuk yang dimiliki atau dibangunkan oleh Freelancer sebelum Tarikh Berkuat Kuasa atau di luar Perjanjian ini.

"**Hak Harta Intelek**" bermaksud hak cipta, reka bentuk perindustrian, cap dagangan, rahsia dagangan dan semua hak harta intelek lain, sama ada berdaftar atau tidak, di mana-mana negara.

1.2 Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran Perjanjian ini. Perkataan yang mengimport bilangan tunggal termasuk bilangan jamak dan sebaliknya.

Sample document for testing. All parties are fictional.

2. PERLANTIKAN DAN PERKHIDMATAN

2.1 Pelanggan melantik Freelancer sebagai kontraktor bebas untuk menyediakan Perkhidmatan menurut Pesanan Kerja yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini mewujudkan hubungan majikan dan pekerja, perkongsian atau agensi antara pihak-pihak.

2.2 Freelancer hendaklah menyediakan Perkhidmatan dengan penuh kemahiran, ketekunan dan penjagaan yang munasabah, mengikut jadual dalam Pesanan Kerja dan arahan munasabah Pelanggan, dan hendaklah menggunakan peralatan dan perisiannya sendiri yang berlesen sah.

2.3 Freelancer bertanggungjawab sepenuhnya ke atas cukai pendapatannya sendiri dan apa-apa caruman berkanun yang berkenaan dengannya, dan Pelanggan tidak bertanggungjawab untuk membuat caruman KWSP atau PERKESO bagi pihak Freelancer.

3. YURAN, PENERIMAAN DAN BAYARAN

3.1 Pelanggan hendaklah membayar Freelancer yuran yang dinyatakan dalam setiap Pesanan Kerja. Melainkan dinyatakan sebaliknya, yuran adalah tetap dan merangkumi semua kos dan perbelanjaan Freelancer.

3.2 Setiap Hasil Kerja tertakluk kepada penerimaan oleh Pelanggan. Pelanggan boleh menerima atau menolak sesuatu Hasil Kerja mengikut budi bicara mutlaknya, dan boleh meminta apa-apa bilangan pindaan tanpa yuran tambahan. Sesuatu Hasil Kerja tidak akan dianggap diterima oleh sebab penggunaannya atau oleh sebab berlalunya masa, dan hanya diterima apabila Pelanggan mengeluarkan pengesahan penerimaan secara bertulis.

3.3 Freelancer boleh mengeluarkan invois bagi sesuatu Hasil Kerja hanya selepas penerimaan bertulis tersebut. Pelanggan hendaklah membayar setiap invois yang sah dalam masa sembilan puluh (90) hari selepas penerimaan Hasil Kerja yang berkenaan, dan tiada faedah akan dikenakan ke atas apa-apa bayaran lewat.

4. HAK HARTA INTELEK

4.1 Freelancer dengan ini menyerahhakkan kepada Pelanggan, dengan jaminan hakmilik penuh, semua Hak Harta Intelek dalam Hasil Kerja dan dalam semua Bahan Sedia Ada, termasuk karya, alat, templat dan kod Freelancer yang sedia ada, sama ada atau tidak digunakan dalam projek, berkuat kuasa sebaik sahaja Perjanjian ini ditandatangani.

4.2 Tiada lesen diberikan semula kepada Freelancer untuk menggunakan Hasil Kerja atau Bahan Sedia Ada selepas penyerahhakan ini, termasuk untuk tujuan portfolio. Freelancer dengan ini mengetepikan semua hak moral dalam Hasil Kerja dan Bahan Sedia Ada.

4.3 Freelancer hendaklah menandatangani semua dokumen dan melakukan semua perkara yang dikehendaki secara munasabah oleh Pelanggan untuk menyempurnakan penyerahhakan di bawah Fasal 4 ini, tanpa apa-apa bayaran tambahan selain yuran dalam Pesanan Kerja.

5. EKSKLUSIVITI

5.1 Sepanjang tempoh Perjanjian ini dan selama dua belas (12) bulan selepas ia tamat, Freelancer tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan perkhidmatan reka bentuk atau pembangunan laman web kepada mana-mana agensi digital lain di Malaysia atau

kepada mana-mana pelanggan Pelanggan.

6. TEMPOH DAN PENAMATAN

6.1 Perjanjian ini bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan berterusan selama dua belas (12) bulan, melainkan ditamatkan lebih awal menurut Fasal 6 ini.

6.2 Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini atau mana-mana Pesanan Kerja pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab, dengan notis bertulis kepada Freelancer yang berkuat kuasa serta-merta. Pelanggan tidak bertanggungjawab membayar apa-apa yuran bagi kerja yang sedang dijalankan atau bagi Hasil Kerja yang belum diterima secara bertulis pada tarikh penamatan.

6.3 Freelancer boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberi notis bertulis tiga puluh (30) hari kepada Pelanggan, dan hendaklah menyiapkan semua Pesanan Kerja yang sedang berjalan sebelum penamatan berkuat kuasa.

7. KERAHSIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

7.1 Setiap pihak hendaklah merahsiakan semua maklumat sulit pihak yang satu lagi dan pelanggan-pelanggannya yang diketahuinya di bawah Perjanjian ini, dan hanya menggunakannya untuk tujuan Perjanjian ini, kecuali maklumat yang telah menjadi pengetahuan awam atau yang diwajibkan oleh undang-undang untuk didedahkan. Kewajipan ini berterusan selama dua (2) tahun selepas penamatan.

7.2 Setiap pihak hendaklah mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 berkenaan dengan apa-apa data peribadi yang diprosesnya di bawah Perjanjian ini.

8. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

8.1 Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia.

8.2 Apa-apa pertikaian hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada perbincangan secara baik antara pihak-pihak. Jika tidak diselesaikan dalam masa tiga puluh (30) hari, pertikaian itu hendaklah diselesaikan oleh mahkamah Kuala Lumpur.

9. PERUBAHAN SKOP DAN KEADAAN DI LUAR KAWALAN

9.1 Mana-mana pihak boleh mencadangkan perubahan kepada skop sesuatu Pesanan Kerja secara bertulis. Perubahan tersebut hanya mengikat apabila kedua-dua pihak bersetuju secara bertulis mengenai skop, jadual dan yuran yang disemak semula.

9.2 Tiada pihak bertanggungjawab atas apa-apa kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajipannya yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabahnya, termasuk bencana alam, banjir, wabak, gangguan bekalan elektrik atau internet yang meluas dan tindakan kerajaan, dengan syarat pihak tersebut memaklumkan pihak yang satu lagi dengan segera.

10. AM

10.1 Freelancer tidak boleh menyerahkan hak atau mensubkontrakkan kewajipannya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis Pelanggan terlebih dahulu.

10.2 Perjanjian ini dan setiap Pesanan Kerja merupakan keseluruhan perjanjian antara

pihak-pihak dan menggantikan semua perbincangan terdahulu. Apa-apa pindaan hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

10.3 Notis hendaklah secara bertulis dan dihantar melalui pos berdaftar atau e-mel ke alamat yang dinyatakan di atas.

10.4 Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya hendaklah terus berkuat kuasa sepenuhnya. Perjanjian ini boleh ditandatangani dalam beberapa salinan dan secara tandatangan elektronik.

TANDATANGAN

Ditandatangani untuk dan bagi pihak **DIGITAL WARNA KREATIF SDN. BHD.**

Tandatangan: _____

Nama: _____ Jawatan: Pengarah

Tarikh: _____

Ditandatangani oleh Freelancer, **AHMAD FARIS BIN SAMPLE**

Tandatangan: _____

Tarikh: _____

Sample document for testing. All parties are fictional.